МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 05 дугаар сарын 31 № 2/25 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
О.АМГАЛАНБААТАР ТАНАА

Комисст хандаж иргэн Ш.Оюунчимэгээс гаргасан “Халиун сумын Засаг дарга Ж.Амгаланбаатар нь миний нэр төрд халдсан, сумын ИТХ-н дарга Т.Ганхөлөг нь ажлын байрны дарамт, шахалт үзүүлдэг” тухай гомдлын дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад Ш.Оюунчимэг нь “шинээр томилогдсон удирдлагууд ажлын байрны дарамт, шахалтыг өдөр бүр үзүүлж хамтран ажиллахад хүндрэлтэй байна. Хурлын дарга Т.Ганхөлөг “битгий буг болоод байгаад бай, зайлаач” гэж хэлдэг. Засаг дарга Ж.Амгаланбаатар нь Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн албаны дарга болох Б.Ганцоожтой хамаатан садан хүмүүс бөгөөд энэ нь холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчиж байна гэсэн утгаар иргэд Авилгатай тэмцэх газарт хандсан байсан. Гэтэл энэ гомдлыг намайг гаргасан гэж гүтгэж дайрч, нэр хүндэд халдсан. Миний төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эрх зөрчигдөж, ажилдаа ирэхээс ч халширч байна. Энэ байдал зөвхөн надад ч биш манай аймгийн бүхий л төрийн байгууллагуудад гарч байна” гэж тайлбарлажээ.

Төрийн алба нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, конвенцод заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хүний нэр төр, алдар хүндэд халдахгүй байх зарчмыг баримтлан ажиллах учиртай. Гэвч төрийн эрх бүхий албан тушаалтнууд албаны эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж хэн нэгэнд давуу байдал бий болгох, бусдыг намаар болон нас, хүйсээр ялгаварлах, ажлын байрны дарамт шахалт үзүүлэх зэрэг хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн гомдлууд Комисст ирсээр байна.

Иймд дээр дурдсан хүний эрхийн зөрчил тус сумын төрийн албанд байж болзошгүй байх тул урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2. дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно” гэж заасан тул албан хаагчдыг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхаж харилцахгүй байх, хүний хөдөлмөрлөх эрхийг хангаж ажиллах талаар эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг, чиглэл өгөх;

2. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.3.б дэх хэсэгт “албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх”, мөн дүрмийн 3.1.7.ё. “удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулах, хууль бус үүрэг даалгавар өгөхгүй байх” гэж заасан. Иймд албан хаагчдыг үндэслэлгүйгээр ажлаас гарахыг шаардах, хавчин гадуурхах, тулган шаардах хэлбэрээр үг хэлээр дарамтлах, доромжлох зэргээр

152100052

ажлын байрны дарамт үзүүлэхгүй байх зааltыг мөрдөж ажиллаж, зөрчил гаргасан эрх бүхий албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож байх;

3. Ажлын байрны дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж ажиллах үүрэг чиглэлийг сум, багийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, төлөөлөгч нарт өгч, хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлж ажиллахыг үүгээр зөвлөж байна.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажлын 15 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ